

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - APOSENTADORIAS E PENSÕES I

PONTOS PRINCIPAIS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE 2019



- **Desconstitucionalização das regras:** antes da reforma da previdência de 2019, todas as regras que regulavam a previdência dos servidores encontravam-se previstas na Constituição Federal (**art. 40**). Com a reforma, a regulação dessas regras começou a ser feita por **lei ordinária** e por **lei complementar**, o que, em grande medida, tornou mais fácil a modificação das regras da previdência, visto que regras existentes em lei ordinária e lei complementar são mais passíveis de alteração do que regras existentes na Constituição Federal, que são mais difíceis de serem modificadas.
- Sobre a desconstitucionalização das regras da previdência, cabe definir o que se entende por regras permanentes, regras transitórias e regras de transição:
 - **Regras permanentes:** são as regras que ainda se encontram na Constituição Federal;
 - **Regras transitórias:** são as regras que integram o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e são reguladas pela **Emenda Constitucional n. 103/2019**. As disposições da Emenda Constitucional n. 103/2019 são de **natureza temporária** e, na grande maioria das vezes, a redação das regras contidas na Emenda Constitucional n. 103/2019 é iniciada pela expressão “Até que venha a lei...”, que cerceia a validade da redação até o momento em que lei adequada seja elaborada para regular sobre o assunto; e
 - **Regras de transição:** são as **regras mais flexíveis** aplicadas aos cidadãos com idade mais próxima de se aposentarem.

ATENÇÃO

Os cidadãos que possuem todos os requisitos dispostos na regra anterior à reforma para se aposentarem **ficam sujeitos às regras do regime anterior**. Todavia, os cidadãos que não dispõem de todos os requisitos para sua aposentadoria **ficam sujeitos às novas regras da reforma**, visto que **não existe a possibilidade de direito adquirido a regime jurídico**. Portanto, fique atento a este ponto.



ANOTAÇÕES

- **Aproximação entre regras do RGPS e do RPPS:** a aproximação entre regras do RGPS e do RPPS diz respeito, principalmente, à **fixação de idade mínima para trabalhadores (RGPS) e servidores (RPPS)**, sendo, para os dois casos, a idade mínima de 65 anos de idade para homens e de 62 anos de idade para mulheres. Antes da Emenda Constitucional n. 103/2019, havia duas modalidades de aposentadoria: a aposentadoria por idade mínima e a aposentadoria por tempo de contribuição. Após a Emenda Constitucional n. 103/2019, determinou-se que, tanto para as regras do RGPS quanto para as regras do RPPS, a modalidade de aposentadoria vigente é a **aposentadoria por idade mínima**.
- **Âmbito de aplicação das regras:** a Emenda Constitucional n. 103/2019 atingiu os trabalhadores e servidores federais e, por conseguinte, **os servidores estaduais, municipais e do Distrito Federal não foram por ela impactados**. Desse modo, a Emenda Constitucional n. 103/2019 é aplicável somente à esfera privada (RGPS) e aos servidores federais.
- **Mudanças na aposentadoria de professores:** tanto os professores da educação infantil quanto os professores do ensino fundamental e do ensino médio detêm um benefício específico, que foi modificado com a implementação da reforma. Antes da reforma, tanto a idade mínima para aposentadoria quanto o tempo de contribuição eram reduzidos em 5 anos para estes professores. Com o fim da modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, **atualmente o benefício diz respeito apenas à redução de 5 anos na idade mínima para aposentadoria dos professores**, o que desenha um quadro de piora nas condições previdenciárias destes profissionais em relação ao cenário anterior à reforma, que incluía também o tempo de contribuição.
- **Redução do valor da pensão por morte:** no quadro atual da previdência, o valor da pensão por morte equivale a **50% mais 10% por dependente**, sendo **dispensada** a parcela da pensão pertencente aos membros da família que completam 18 anos de idade e são excluídos do pagamento, o que não ocorria no quadro anterior, em que a parcela não paga aos membros maiores de 18 anos era revertida aos demais membros e não dispensada.



15m

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Segundo o entendimento do STF, a pensão por morte é parte integrante do teto de remuneração, o que implica que, se determinado cidadão já recebe teto de remuneração, **ele não terá direito à pensão por morte**. Em caso de um casal sem filhos, por exemplo, o dinheiro equivalente à contribuição, que os pais realizaram durante a vida, para a previdência é **totalmente perdido**, visto que o cônjuge, se já recebe teto de remuneração, não terá direito de receber a pensão por morte de seu companheiro(a). Este é um ponto importante a ser lembrado pelo examinando. Portanto, fique atento!

- **Modificação na alíquota de contribuição:** a modificação na alíquota de contribuição é também chamada de **busca do equilíbrio atuarial**. No RGPS (Regime Geral da Previdência Social), existe uma alíquota máxima de 14% e uma alíquota mínima de 7,5%, que definem que cidadãos que ganham 1 salário mínimo, por exemplo, contribuirão com um valor menor do que os cidadãos que ganham mais de 1 salário mínimo, sendo a alíquota máxima desta contribuição igual a 14%. Já no RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), a **alíquota média de contribuição é de 14%** e a **alíquota máxima, 22%**.

Este cenário, naturalmente, torna difícil a permanência dos servidores públicos no RPPS, o que faz com que os mesmos sejam, em grande medida, **forçados** a saírem do Regime Próprio de Previdência Social.

APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS

Os servidores públicos possuem direito a três modalidades de aposentadoria, que são: aposentadoria compulsória (ou aposentadoria expulsória), aposentadoria por incapacidade permanente (muito cobrada pelas bancas de concurso) e aposentadoria voluntária.

Aposentadoria Compulsória (ou Aposentadoria Expulsória)

Foi a modalidade de aposentadoria menos impactada pela Emenda Constitucional n. 103/2019. A aposentadoria compulsória diz respeito à **PEC da Bengala (Emenda Constitucional n. 88/2015)**, que definiu que a idade mínima da aposentadoria compulsória, mediante

ANOTAÇÕES



25m

lei complementar federal, pode ser modificada de 70 anos para 75 anos de idade. No mesmo ano (2015), a lei complementar federal prevista na Emenda Constitucional n. 88/2015 foi elaborada, modificando definitivamente, assim, a idade mínima da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos de idade.

Cabe destacar que a modificação trazida pela Emenda Constitucional n. 88/2015 elucida, em grande medida, a modificação trazida pela Emenda Constitucional n. 122/2022. A Emenda Constitucional n. 122/2022 define que a idade para ingressar no Supremo Tribunal Federal compreende as faixas etárias entre 35 e 70 anos de idade. Todavia, anteriormente tal delimitação compreendia as faixas etárias entre 35 e 65 anos de idade. Assim, **a alteração de 5 anos a mais na idade máxima de ingresso no STF é justificada pelo aumento da idade mínima na aposentadoria compulsória, que pulou de 70 para 75 anos.**

Deve-se ter em mente que esta alteração se aplica somente a **cargos efetivos**, não estando sujeitos os ocupantes de **cargos em comissão** e os **tabeliães** à idade máxima de 75 anos, podendo estes ocupantes permanecerem em seus cargos **após os 75 anos**, se desejarem.

Por fim, é necessário tratar a respeito da incidência das modificações das regras de aposentadoria para empregados de estatais (E.C. 103/2019). Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias são **empregados públicos** e, assim, são regidos pelas regras do RGPS. Todavia, tais empregados públicos foram atingidos pela Emenda Constitucional n. 103/2019 em dois pontos importantes. As mudanças derivadas da E.C. 103/2019 definiram que:

- **Os empregados públicos passam a estar sujeitos à aposentadoria compulsória;** e
- **A aposentadoria voluntária junto ao INSS quebra o vínculo de trabalho dos empregados públicos.**



30m

Aposentadoria por Incapacidade Permanente

A aposentadoria por incapacidade permanente era denominada como **aposentadoria por invalidez permanente** e, em relação ao seu quadro anterior, sofreu duas modificações importantes.

ANOTAÇÕES



35m

A primeira destas modificações foi a busca pela **readaptação** do servidor. Definiu-se que se a incapacidade decorrer de **acidente de trabalho**, de **doença profissional** e de **doença do trabalho**, o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a **100% da média aritmética simples** das remunerações do servidor.

A outra modificação, referente às **avaliações periódicas**, define que **se a incapacidade decorrer de outros casos**, vale a regra geral, segundo a qual o cálculo seguirá as regras normais de aposentadoria (segundo o § 2º do artigo 26), o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a **60%** (sessenta por cento) da média aritmética das contribuições, com acréscimo de **2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos** de contribuição. Deve-se destacar que esta última modificação extinguiu o direito de aposentadoria integral aos cidadãos portadores de doenças graves e de doenças neurodegenerativas. Em aulas posteriores, será abordada tanto as implicações da modificação da regra geral – chamada de contribuição “60 de 100” – no cálculo da aposentadoria quanto as regras gerais e especiais da **aposentadoria voluntária**.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
